

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае повреждения или полной утраты имущества, Ссудополучатель возмещает Ссудодателю балансовую стоимость поврежденного или утраченного имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Ссудодателя. В случае повреждения или полной утраты имущества Ссудополучатель обязан незамедлительно составить Акт о повреждении или полной утрате имущества и письменно уведомить о факте повреждения или полной утраты имущества Ссудодателя с направлением в его адрес копии Акта.

3.2. В случае нарушения Ссудополучателем срока возврата имущества, Ссудодатель вправе взыскать с Ссудополучателя неустойку в размере 0,1% от стоимости имущества, указанного в п.1.6. настоящего договора за каждый день просрочки возврата.

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: война, пожары, забастовки, стихийные бедствия, эпидемии, акты государственных органов и т.д. Выполнение обязательств Сторон будет отложено на срок действия данных обстоятельств.

3.4. Сторона, лишенная возможности выполнять свои обязательства по настоящему Договору ввиду обстоятельств форс-мажор, должна в течение 10 (десяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении указанных обстоятельств лишает потерпевшую Сторону права ссылаться на них как на основания для неисполнения своих обязательств по настоящему Договору.

3.5. Факт возникновения и действия таких обстоятельств письменно подтверждается компетентным органом Российской Федерации.

3.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору. В этом случае ни одна из Сторон не будет предъявлять претензии по поводу понесенных убытков.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Разрешение любых споров по настоящему договору производится Сторонами с соблюдением предварительного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения.

4.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров или в претензионном порядке Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию Ссудодателя в одностороннем внесудебном порядке до истечения срока, указанного в п. 1.2. настоящего договора в случае, если Ссудополучатель:

- использует имущество не в соответствии с настоящим договором или целевым назначением;
- не выполняет обязанности по содержанию имущества в надлежащем состоянии;
- существенно ухудшает состояние Имущества;
- а также исходя из производственной необходимости Ссудодателя.

5.3. По требованию Ссудополучателя настоящий договор может быть досрочно расторгнут в случае, если Ссудодатель:

- умолчал о недостатках, которые обнаружил Ссудополучатель при использовании имущества и которые существенно затрудняют использование имущества по целевому назначению;
- не предупредил о правах третьих лиц на имущество.

5.4. В случае одностороннего расторжения настоящего договора какой-либо из Сторон, Сторона, инициирующая расторжение обязана направить письменное уведомление другой стороне. Уведомление считается надлежащим образом отправленным, если оно отправлено по адресу электронной почты, указанному в настоящем договоре, а также обязательно направление оригинала уведомления по почте России.

В случае расторжения договора по инициативе Ссудодателя (п.5.2.), обязательства Ссудополучателя по доставке Имущества Ссудодателю должны быть исполнены не позднее 5 рабочих дней с даты получения уведомления о расторжении на адрес электронной почты.